# VizinhoMarket

## Auditoria e plano de formalização

Diagnóstico do sistema, da segurança, das obrigações legais e da operação, com o caminho em fases para transformar o projeto em empresa, e os critérios para avançar de uma fase para a outra.

Versão 1.0 · 19 de outubro de 2026

Preparado para Erick · Sidrolândia/MS

> Esta auditoria é técnica e de gestão. Os pontos de contabilidade, impostos e contratos estão pesquisados e indicados com fonte, mas devem ser confirmados por um contador e, nos contratos, por um advogado antes de entrar em vigor. Nada aqui foi colocado em produção.

# Sumário

1. Resumo executivo
2. Como ler esta auditoria
3. Auditoria técnica
4. Segurança e proteção de dados (LGPD)
5. Empresa, impostos e registros
6. Jurídico, contratos e categorias com regra própria
7. Operação do piloto
8. Custos reais até a validação
9. Plano em fases com critérios de avanço
10. Riscos principais
11. Quem faz o quê
12. Próximos 7 dias
13. Fontes consultadas

# 1. Resumo executivo

O VizinhoMarket tem hoje uma base técnica sólida para um piloto: o caminho completo do pedido funciona nas telas e foi testado de ponta a ponta, e as regras de dinheiro e segurança ficam no servidor, não no celular do cliente. O que falta não é "construir o app", e sim três coisas: colocar o sistema num ambiente real, fechar quatro lacunas obrigatórias para publicar, e cumprir a sequência correta de formalização.

## Situação por área

| Área | Situação | Resumo |
|---|---|---|
| Fluxo do pedido (cliente, lojista, admin) | Comprovado | 19 de 19 verificações automáticas pelas telas, num celular simulado. |
| Segurança das regras de negócio | Comprovado | 96 testes no banco. Preço, comissão, status e código de entrega não podem ser alterados pelo cliente. |
| Ambiente real (Supabase) | Falta fazer | O projeto ainda não foi criado. Tudo roda num ambiente de teste local. |
| Publicação na Play Store | Falta fazer | Faltam exclusão de conta no app, página web de exclusão, aviso de pedido novo e o arquivo Android. |
| LGPD | Falta fazer | Política de privacidade genérica, sem identificação da empresa nem canal do titular. |
| Empresa | Falta fazer | Não aberta. Correto, pelo plano: abrir só depois de o piloto validar. |
| Contratos | Falta fazer | Não existe contrato do lojista. Os termos de uso são do modelo do Base44, adaptados. |
| Demanda | Informado, não verificado | Volume de pedidos da cidade informado por você. Ainda não medido. |

## As 5 decisões mais importantes deste documento

1. **Piloto gratuito, sem cobrar comissão, até a empresa existir.** Cobrar sem CNPJ seria renda informal e cria problema fiscal desde o primeiro dia.
2. **Farmácia fica fora do piloto.** A entrega de medicamentos por aplicativo foi liberada por lei em março de 2026, mas a Anvisa ainda está regulamentando (ver seção 6).
3. **Atenção ao Fator R ao abrir a empresa.** A atividade de intermediação começa no Anexo V do Simples (15,5%). Só cai para o Anexo III (6%) se a folha, incluindo o seu pró-labore, for 28% ou mais do faturamento. Isso muda o lucro de forma relevante e precisa ser planejado com o contador.
4. **Abrir a empresa antes de publicar na Play Store.** Conta de desenvolvedor pessoal exige teste fechado com 12 pessoas por 14 dias seguidos. Conta de empresa, segundo a fonte consultada, é dispensada dessa exigência (confirmar no Play Console).
5. **Backup antes de dados reais.** O plano gratuito do Supabase não tem backup automático e pausa o projeto após 7 dias sem uso. Para o piloto, montamos um backup diário gratuito. Na operação comercial, o plano pago (US$ 25/mês) entra no custo.

## 2. Como ler esta auditoria

Cada afirmação vem marcada com o grau de certeza, para que você saiba o que é fato e o que ainda é aposta:

| Marca | O que significa |
|---|---|
| Comprovado | Verificado por teste executado ou por leitura do código. Há evidência registrada no projeto. |
| Informado, não verificado | Você ou um terceiro informou, mas não foi medido. Exemplo: o volume de pedidos da cidade. |
| Hipótese | Conclusão provável, que depende de confirmação. Exemplo: a escolha de CNAE antes do contador. |
| Precisa testar | Construído, mas ainda não testado no ambiente real. |
| Falta fazer | Não existe ainda. |

As regras legais e os valores de taxas foram pesquisados em 19/10/2026. Links na seção 13. Regras mudam: reconfirme os valores no momento de pagar.

# 3. Auditoria técnica

## 3.1 O que está comprovado

| Item | Evidência |
|---|---|
| Cadastro de loja pela tela, com horário estruturado e CPF/CNPJ guardado em área privada | Teste ponta a ponta (e2e/pedido-completo.mjs) |
| Aprovação da loja pelo admin; só lojas aprovadas aparecem na vitrine | Teste ponta a ponta + testes do banco |
| Preço, taxa de entrega e comissão calculados no servidor | O teste adulterou o preço no navegador para R$ 0,01 e o servidor cobrou R$ 45,00 |
| Pedido não duplica se o cliente tocar duas vezes em "Fazer pedido" | Testes do banco (chave de idempotência) |
| Código de entrega de 4 dígitos, com limite de tentativas | Teste ponta a ponta: código errado recusado, certo conclui |
| Cliente não altera total ou status, não confirma a própria entrega, não lê CNPJ da loja | Teste ponta a ponta pela API (HTTP 403 / resposta vazia) |
| Comissão por pedido visível ao lojista; taxa de comissão escondida do público | Teste ponta a ponta + testes do banco |
| Produto não é apagado de verdade, para preservar o histórico | Testes do banco |

## 3.2 Construído, mas não testado no ambiente real

- **Login com código por e-mail.** No teste, o login é simulado e aceita qualquer código. O envio real de e-mail do Supabase tem limite baixo no plano gratuito e pode precisar de um serviço de e-mail próprio.
- **Atualização automática da tela do lojista** quando chega pedido (tempo real).
- **Envio de fotos** de produtos e lojas.
- **Desempenho em celular Android simples,** com a internet móvel da cidade.

## 3.3 Lacunas encontradas

| Lacuna | Por que importa | Prioridade |
|---|---|---|
| Excluir conta dentro do app + página web de exclusão | Exigência da Google Play para apps com criação de conta, e direito do titular na LGPD | Obrigatória para publicar |
| Aviso sonoro e notificação de pedido novo para o lojista | Sem isso o pedido fica parado na hora do almoço | Obrigatória para o piloto |
| Backup diário do banco | O plano gratuito não tem backup | Obrigatória antes de dados reais |
| Registro de erros (saber quando algo quebra no celular de alguém) | Hoje um erro no celular do cliente passa despercebido | Alta |
| Favoritos, endereços salvos e preferências de aviso ficam só no aparelho | Trocou de celular, perdeu | Média |
| Tela do entregador ainda no modelo antigo | Fora do piloto: a própria loja entrega | Depois do piloto |
| Lista de bairros de Sidrolândia | Taxa de entrega por região; hoje a taxa é fixa por loja | Depois do piloto |
| Segundo fator de login para a conta de admin | A conta admin aprova lojas e vê dados de todos | Alta antes do lançamento |

### 3.4 Dependências de fornecedores

Supabase (banco, login, arquivos), hospedagem do site e Google Play. O banco é PostgreSQL padrão, e todas as regras estão em arquivos de migração no código. Se for preciso sair do Supabase, o sistema muda de lugar sem reescrever as regras. Isso é uma escolha de arquitetura comprovada pela forma como o código está organizado.

# 4. Segurança e proteção de dados (LGPD)

O app trata nome, telefone, endereço, histórico de pedidos e, no caso dos lojistas, CPF ou CNPJ. Não trata dados sensíveis (saúde, religião etc.), exceto se a farmácia entrar, o que é mais um motivo para deixá-la fora do piloto.

## 4.1 O que já está bem resolvido

- Cada pessoa só lê os próprios pedidos e endereços (regras de acesso no banco, testadas).
- CPF/CNPJ do lojista fica numa tabela separada, visível só para o dono da loja e o admin.
- O código não contém senhas. A chave pública do app é pública por natureza; a proteção está nas regras do banco.

## 4.2 O que falta

| Obrigação | O que fazer | Quando |
|---|---|---|
| Identificar quem é o controlador dos dados | Política de privacidade com razão social, CNPJ e contato | Ao abrir a empresa |
| Canal para o titular (acesso, correção, exclusão) | E-mail dedicado + exclusão de conta no app | Antes do piloto real |
| Registro simplificado das operações de tratamento | Planilha de 1 página: que dado, para quê, por quanto tempo | Antes do piloto real |
| Plano de resposta a incidente | Roteiro de 1 página: quem avisa, em quanto tempo, a quem | Antes do lançamento |
| Tempo de guarda | Pedidos guardados pelo prazo fiscal; conta excluída apaga dados pessoais e anonimiza pedidos | Antes do lançamento |

> Como microempresa, a VizinhoMarket deve se enquadrar como "agente de tratamento de pequeno porte" (Resolução CD/ANPD nº 2/2022). Isso dispensa nomear um encarregado (DPO) e simplifica o registro, mas não dispensa o canal de atendimento ao titular nem a segurança dos dados. A dispensa não vale para tratamento de alto risco. Status: Hipótese, a confirmar ao abrir a empresa.

# 5. Empresa, impostos e registros

## 5.1 Formato recomendado

| Item | Recomendação | Certeza |
|---|---|---|
| Natureza jurídica | Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): uma pessoa só, patrimônio pessoal separado | Hipótese |
| MEI | Não serve. A atividade de intermediação (CNAE 7490-1/04) não é permitida no MEI | Pesquisado; confirmar com contador |
| CNAE principal provável | 7490-1/04 — intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral | Hipótese |
| Regime | Simples Nacional | Hipótese |
| Anexo do Simples | Anexo V (15,5% na 1ª faixa). Cai para Anexo III (6%) se a folha for 28% ou mais do faturamento (Fator R) | Pesquisado; confirmar com contador |

## 5.2 O ponto que mais pesa no seu lucro: Fator R

O Fator R é a folha de pagamento dos últimos 12 meses dividida pelo faturamento do mesmo período. O seu pró-labore entra na conta. Se der 28% ou mais, a empresa paga pelo Anexo III; abaixo disso, pelo Anexo V.

Exemplo ilustrativo, não é projeção: com R$ 10.000 de comissão no mês, um pró-labore de R$ 2.800 mantém o Fator R em 28%. O imposto da 1ª faixa vai de 15,5% para 6%, uma diferença de cerca de R$ 950 por mês nesse exemplo. Em troca, o pró-labore tem INSS de 11%. O modelo financeiro v4 assumiu o Anexo III, então essa premissa precisa ser confirmada com o contador e mantida mês a mês.

## 5.3 Sequência de abertura

1. Contratar o contador (pedir 2 ou 3 orçamentos; muitos fazem a abertura sem custo para quem fecha o mensal).
2. Consulta de viabilidade na Prefeitura de Sidrolândia (endereço pode ser residencial, se a atividade for só digital).
3. Registro na Junta Comercial do MS pela Redesim, com geração do CNPJ.
4. Inscrição municipal e alvará.
5. Certificado digital da empresa, para emitir nota e assinar documentos.
6. Configurar a emissão de nota fiscal de serviço (comissão cobrada do lojista).
7. Abrir conta bancária PJ gratuita e chave Pix da empresa.

> Seu emprego: confira no seu contrato de trabalho se há cláusula de exclusividade ou de não concorrência. Um marketplace não concorre com provedor de internet, mas é bom ter certeza antes de abrir a empresa. Ser sócio de uma empresa não impede ter carteira assinada.

## 5.4 Registros de marca e endereço

| Registro | Custo pesquisado | Quando |
|---|---|---|
| Nome definido + busca de anterioridade no INPI | Grátis (busca no site do INPI) | Antes de qualquer gasto com marca |
| Domínio .com.br no Registro.br | R$ 40 por ano (exige CPF ou CNPJ) | Assim que o nome for definido |
| Pedido de marca no INPI | R$ 880 por classe, ou R$ 440 com desconto de ME/EPP. Inclui a concessão e os primeiros 10 anos | Logo após o CNPJ |

A classe mais provável para um marketplace é a de serviços de comércio e intermediação. A escolha das classes deve ser conferida na busca do INPI. Status: Hipótese.

# 6. Jurídico, contratos e categorias com regra própria

## 6.1 Documentos necessários

| Documento | Para quem | Pontos essenciais |
|---|---|---|
| Termos de uso | Cliente | O VizinhoMarket intermedia; a loja vende e entrega. Regras de cancelamento, código de entrega, avaliação, conduta. |
| Política de privacidade | Todos | Dados coletados, finalidade, compartilhamento com a loja, tempo de guarda, como pedir exclusão, contato. |
| Contrato de adesão do lojista | Comércio | Comissão por categoria, cobrança e prazo de pagamento, responsabilidade pelo produto e pela entrega, cancelamentos, suspensão, foro. |
| Termo do piloto | Lojas piloto | Uso gratuito por período definido, sem comissão, com aviso prévio antes de começar a cobrar. |

> Responsabilidade perante o consumidor: decisões judiciais recentes têm condenado marketplaces junto com a loja quando o consumidor é prejudicado (Código de Defesa do Consumidor). Os termos ajudam, mas não eliminam esse risco. A proteção real é operacional: loja identificada no pedido, atendimento rápido a reclamações, histórico do pedido com horários e o código de entrega como prova de recebimento.

## 6.2 Categorias com regra própria

| Categoria | Regra | Recomendação |
|---|---|---|
| Bebidas alcoólicas | Proibida a venda a menores de 18 anos (ECA, art. 243) | O app já pede declaração de maioridade e marca o pedido. Conferir documento na entrega. Pode entrar no piloto. |
| Farmácia e medicamentos | Lei 15.357/2026 permite que farmácias usem plataformas de entrega, mas a Anvisa abriu em 19/08/2026 o processo de regulamentação e diz que a liberação depende dessa norma. Controlados seguem proibidos. | Fora do piloto. Reavaliar quando a Anvisa publicar a regra. Higiene e perfumaria podem entrar como "Lojas". |
| Alimentos | Licença sanitária é do restaurante | Pedir alvará sanitário no cadastro da loja. |

# 7. Operação do piloto

## 7.1 Formato

- **Lojas:** 1 a 3, começando pelo restaurante da conhecida da família.
- **Entrega:** feita pela própria loja, como já acontece hoje.
- **Pagamento:** na entrega, direto para a loja (Pix, cartão na maquininha ou dinheiro). O VizinhoMarket não toca no dinheiro do cliente.
- **Comissão:** zero durante o piloto. O app registra a comissão que seria cobrada, para validar o modelo financeiro com números reais.
- **Instalação:** arquivo Android instalado direto no celular, sem Play Store, e versão web por link.
- **Atendimento:** um número de WhatsApp do VizinhoMarket, com horário definido. Fora do horário, a loja resolve com o cliente.

## 7.2 O que medir

| Indicador | Como medir | Meta para avançar |
|---|---|---|
| Pedidos reais | Painel admin | 50 ou mais em 4 semanas |
| Pedidos concluídos com código | Status DELIVERED / total | 90% ou mais |
| Tempo até o lojista aceitar | Horário de aceite − horário do pedido | Mediana abaixo de 5 minutos |
| Lojistas que querem continuar pagando comissão | Conversa ao fim do piloto | Pelo menos 2 |
| Incidentes de dados ou de dinheiro | Registro de ocorrências | Zero graves |

# 8. Custos reais até a validação

Esta seção corrige um ponto do plano anterior: "custo zero" vale até o piloto. A operação comercial tem custos fixos pequenos, mas existem.

| Item | Piloto | Lançamento comercial | Fonte |
|---|---|---|---|
| Supabase | Grátis (com backup próprio) | US$ 25/mês (plano Pro, com backup) | Preço pesquisado |
| Hospedagem do site | Grátis | Grátis no início | Hipótese |
| Domínio .com.br | — | R$ 40/ano | Registro.br |
| Conta Google Play | — | US$ 25, pagamento único | Google |
| Abertura da empresa | — | A orçar com o contador | Orçamento |
| Contador mensal | — | A orçar | Orçamento |
| Certificado digital | — | A orçar | Orçamento |
| Marca no INPI | — | R$ 440 por classe (com desconto) | INPI |
| Advogado para revisar contratos | — | A orçar (uma vez) | Orçamento |

> Não coloquei valores de contador, certificado e advogado porque variam por região e profissional, e inventar valores iria contra a regra deste projeto. Peça os orçamentos e eu atualizo o modelo financeiro.

# 9. Plano em fases com critérios de avanço

Cada fase só começa quando a anterior cumpre seus critérios. Isso evita gastar dinheiro antes de ter prova.

## Fase A — Ambiente real (semanas 1 e 2)

- Criar o projeto no Supabase e o repositório no GitHub (Erick).
- Aplicar o banco e repetir os 96 testes e o teste ponta a ponta lá, com sua aprovação (Claude).
- Publicar a versão web num link e gerar o arquivo Android (Claude).
- Construir: exclusão de conta, aviso de pedido novo, backup diário e registro de erros (Claude).

**Critério para avançar:** 20 pedidos de teste feitos por você em celulares reais, sem erro, e restauração do backup testada uma vez.

## Fase B — Piloto real e gratuito (semanas 3 a 6)

- Termo do piloto assinado com cada loja (Erick, com modelo preparado por Claude).
- Cadastrar cardápio e fotos junto com o lojista (Erick).
- Divulgação local: clientes da própria loja, WhatsApp e redes (Erick + loja).
- Acompanhamento semanal dos indicadores e correções (Claude).

**Critério para avançar:** as metas da seção 7.2.

## Fase C — Formalização (semanas 7 a 10)

- Contador, abertura da SLU e enquadramento no Simples com o Fator R planejado.
- Domínio, pedido de marca no INPI e conta Google Play de organização.
- Termos, privacidade e contrato do lojista revisados por advogado.

**Critério para avançar:** CNPJ ativo, emissão de nota funcionando e documentos legais publicados no app.

## Fase D — Lançamento comercial (a partir da semana 11)

- Publicação na Play Store, início da cobrança de comissão e primeira fatura emitida.
- Meta: 10 a 20 lojas ativas, priorizando almoço e lanches da noite.

## Fase E — Crescimento (depois)

- Entregadores próprios ou parceiros, pagamento online com repasse automático, farmácia (se regulamentada), outras cidades.

## 10. Riscos principais

| Risco | Chance | Impacto | Como reduzir |
|---|---|---|---|
| Demanda menor que a esperada | Média | Alto | O piloto mede antes de qualquer gasto fixo. |
| Lojista não aceita pedidos rápido | Alta | Alto | Aviso sonoro, treinamento no primeiro dia, acompanhamento no almoço. |
| Enquadrar no Anexo V sem planejar | Alta | Alto | Pró-labore planejado com o contador desde a abertura. |
| Responsabilização junto com a loja (CDC) | Média | Médio | Termos claros, atendimento rápido, prova de entrega por código. |
| Perda de dados (sem backup) | Baixa | Muito alto | Backup diário antes do piloto real; plano Pro no lançamento. |
| Reação de concorrentes (preço, exclusividade) | Média | Médio | Comissão menor e sem mensalidade; relação próxima com lojistas. |
| Seu tempo (só à noite) | Alta | Médio | Fases curtas; piloto limitado a 1 a 3 lojas. |
| Nome já registrado por outro | Média | Médio | Busca no INPI antes de domínio, logotipo e divulgação. |

## 11. Quem faz o quê

| Responsável | Faz |
|---|---|
| Erick (dono) | Decisões, contas nos serviços (Supabase, GitHub, Google), relação com lojistas, divulgação, aprovação de tudo que vai para produção, pagamentos. |
| Claude (consultoria técnica e de gestão) | Código, testes, segurança, publicação técnica, modelos de documentos, atualização do modelo financeiro, registro do projeto, acompanhamento dos indicadores. |
| Contador | Abertura, CNAE, regime, Fator R, nota fiscal, impostos mensais. |
| Advogado | Revisão final dos termos, da política de privacidade e do contrato do lojista. |

> Limites desta consultoria: eu não acesso suas contas sem você, não faço pagamentos e não assino documentos. Também não substituo contador e advogado nas decisões que exigem registro profissional. Tudo que vai para produção passa pela sua aprovação.

## 12. Próximos 7 dias

| # | Tarefa | Quem | Tempo estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | Criar o projeto vizinhomarket-teste no Supabase (São Paulo, Free) | Erick | 10 min |
| 2 | Criar conta no GitHub | Erick | 10 min |
| 3 | Decidir o nome e fazer a busca no INPI | Erick | 30 min |
| 4 | Conversar com a dona do restaurante (3 perguntas + convite ao piloto) | Erick | 30 min |
| 5 | Verificar no contrato de trabalho se há cláusula de exclusividade | Erick | 15 min |
| 6 | Pedir orçamento a 2 ou 3 contadores (abertura + mensal) | Erick | 1 h |
| 7 | Exclusão de conta, aviso de pedido novo, backup e registro de erros | Claude | Em paralelo |
| 8 | Modelos do termo do piloto, termos de uso, privacidade e contrato do lojista | Claude | Em paralelo |

## 13. Fontes consultadas (19/10/2026)

- **CNAE 7490-1/04, MEI e Anexos do Simples:** contabilidade.com/blog/cnae-7490104-...
- **Fator R em 2026 (28%, pró-labore, alíquotas):** triviumcontabil.com.br/fator-r-em-2026
- **Taxas do INPI para marca (vigentes desde 20/09/2025):** contaja.com.br/blog/quanto-custa-registrar-uma-marca
- **Google Play: exclusão de conta:** support.google.com/googleplay/android-developer/answer/13327111
- **Google Play: teste fechado de 12 pessoas por 14 dias (contas pessoais):** extendsclass.com/blog/google-plays-closed-testing-requirement-...-2026
- **Supabase: limites do plano gratuito e preço do Pro:** jetadmin.io/blog/supabase-pricing-2026-guide-...
- **Domínio .com.br:** guiaferramentasdigitais.com.br/guias/como-registrar-dominio-brasil
- **LGPD para agentes de pequeno porte (Resolução CD/ANPD 2/2022):** machadomeyer.com.br — as novas regras da ANPD para startups
- **Lei 15.357/2026 e medicamentos em plataformas:** bmalaw.com.br — a nova Lei 15.357/2026
- **Anvisa inicia regulamentação de apps de entrega de medicamentos (ago/2026):** diariodepernambuco.com.br/brasil/2026/08/...
- **Marketplace e responsabilidade perante o consumidor:** contabeis.com.br/artigos/8255 — marketplaces e danos ao consumidor